

刑幕要略

朱子勋

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

●刑幕要略叙

●刑幕要略

.....

.....

.....

3

5

6

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

●刑幕要略叙

刑幕要略不知谁氏所作比事属辞虽未尽纯一要亦老于幕道者之所言惜辗转抄写舛误殊多苦乏善本朱君子勳出其所录示余较为完备因逐一校勘其词之芜者删之其言之善者存之亦有意是而词欠圆足者略为修润之并将鄙意所及酌增数条固知挂一漏万不免贻笑方家然于初学指示径途似亦不无裨益耳光绪癸未嘉平月六日元和张廷骧识

●刑幕要略

○办案

叙供案内人名均须全叙【不可云某人与某人等】年月亦须点出【不可云去年前月等类】人名不可并头【如赵大偷得某人赃物赵大被某人拏住两句一人打头】亦不可合脚【如赵大将此事告知钱二孙三得知云云钱二与孙三两人令人不能读断】供内虽准用俗语宜人人共晓【方语土语并十分村俗之语不宜用】设或竟有土语不能删者必须供内随叙随解庶阅者了然于目看内虽用文语然亦不宜太文不出案牘语即是

点供宜留心如讯据某人供称云云等语有称字则供内可称伊字并该犯字样所谓代字诀也若讯据某人供则须直叙不能用代字诀矣点供之法介乎看语口供之间总以简括驾驭为是识得提笔写便不为案牘所缚用一以字为妙【如赵一以某某等情具控之类】

犯供首叙籍贯为定地发配地也犯年若干为应否收赎地也有无父母并若干年岁曾否出继可否归宗为留养地也妻子某某为发配随带地也近来办案往往父故母存然父故究有若干年其母守节是否与已逾二十年之例相符须说父亲某人于某年身故或死过几年就可查核兄弟某人现年若干【如未成丁即应留养】且有招解时与留养之例未符而招解后相符者若不预为叙明转多一番行查供内煞脚处地保隣佑见证凶犯等供只须云是实尸亲供内只须云求究抵至案内人犯如有笞杖罪名均须叙明年岁【修改】

叙供从地保尸亲隣佑见证以及余人凶手看内拟罪处由重罪递至轻罪以至从宽免议应毋庸议请免提质无干省释亦为首因有服制减等反轻而为从之罪反重者即以为从之重罪先拟次及为首之轻罪

拟议二字不可倒置核议之议有作拟者非是

口供内父亲某人以下只称父亲不必再称名字祖父胞伯叔兄弟俱仿此若堂伯叔兄弟起首叙明以下应俱称名字嗣父可仍称嗣父继父则称名字不必处处称继父也再出继本宗称所后之父母曰嗣父母随母改嫁称母所嫁之后夫曰继父不可误会【修改】

办案总要脚踏实地无凭据不入详有疑心不落笔【修改】

办案要预先打算出路与结穴某某情节应删应补庶免歧出之病如下此数语似与某律相近则划开以清界址或不下此数语似与所引律例不足即当添补以完其意盖案犹龙也律犹珠也左盘右旋总不离珠斯得之矣【修改】

办案如造屋门窗椽柱及屋内器皿均须周备案中应有不可减应无不必增又要朗畅又要简淨应估赃者估赃应验伤者验伤应补者用补笔应除者用除笔应查者用查笔逐层声叙还他著落切切不可遗漏 【修改】

案中实情节不可增删虚情节不妨增减办案要有情有节情者干也节者枝也有情无节如画家枯木一本直捷无趣供内写情兼写节看内畧节言情

办案须要分别案情轻重所在有关紧要处必须重顿则发挥得透案中之板眼处处要点出无关紧要处只须轻带庶几简繁得宜无喧宾夺主之病

办案全要晓得翦裁某处应实叙某处应点叙某处应併叙详畧得宜位置不乱方为妥当正凶要证获到日期断断不可挪移若余人尚可移易不必混叙如获犯次数甚多逐次通报未免繁冗总以详明饬缉录供详报间等句法以脱卸之则情不漏而案仍简淨矣 【修改】

续获从犯之案论正办则查原卷处应全叙部文若图便捷亦可摘叙但犯供必须与首犯相合不可前后两歧

踏勘务宜明白简淨总之有关于案情者须逐一声叙其无要閒房道路无妨从畧命盗案皆然 【修改】

凡办衅轻罪重之案必须将其起衅之处逐一描摹逐一逼拶使该犯实有情不可遏之势方免駁诘

办案要知离即法如同谋共殴死者伤多易入情实若正凶先将死者殴伤一二处又被余人殴伤数处因死者辱骂或扑殴被正凶还殴倒地或死者先被他人攢殴随后正凶走到拦劝被死者牵骂凶手殴其致命倒地其中离即之间均关秋鞫出入承审者固须细心问明执笔者尤宜妥为声叙所谓离即法不可不知也 【修改】

办案要识得归注所谓归注者划得开接得拢是也如起初张三调戏他女人争闹劝散后又鬪殴致死若问寻常鬪殴要将调戏一层划开另因他事起衅若要问擅杀罪人要将调戏一层接拢实因调姦起衅不使夹杂便是归注又如庸医杀人必饬令别医查验 【用药试验药方用鍼分别穴道】 并无背谬成方与过失杀之律相符又如放火故烧人房屋须于放火处捕获有显迹证据乃坐设或实係放火而无证据奈何必须细细看他情节或有从犯人亲属供出者或有从平日蓄心害人供出者即是证验从此盘旋不失律意馀可类推

凡案情支离疑窦甚多者必须用诘问以破其疑出供后必须用查笔处处抉摘步步挑剔然后用据供疏解再加众证以实之再用总笔收束此案只是此情实无疑义案方结实凡有疑窦之处我先预为说破弥缝庶阅者之惑自解矣 【修改】

凡州县于卸事时凡有命盗各案如报案已逾十日者必须于本任内通报倘有案证尸亲未到之类亦可于详尾声明【倘无切实供词切勿冒昧通报】

案犯有罪名轻重应归彼案从重拟结云云此法施于盗案居多其馀控案总须装叙归重拟罪如归案完结轻重两案一月详报尚可查核设控案先详看语云应归彼案从重拟结而彼案竟不详报必干上宪駁诘未知归重之案能否拟结也若在他处另犯有案本处所犯罪名较轻无妨先行详结声明解归某处从重审办【修改】

外结案件有一详完结者有两详完结者案情已定无可疑议一详完结有一说拟不应重杖者可一详完结若问满徒须两详完结总须看案情应否覆核耳

轻罪发保人犯病故初报有名者止须于招详声明其续获并投首之徒罪以上人犯应另行通报杖罪则随招补入

案件有关亲戚宗族必须说明是何称呼有无服制律称无服之亲係指外姻亲属载在服图者而言若非服图所载悉依凡论盖本宗无服之亲尊长犯卑幼减一等卑幼犯尊长加一等至死同凡论若外姻亲属甚繁故必按服图所载科断否则不胜其科矣办邪教案应查其流传宗派

有关服制案通报时应绘图呈送【增】

办妇女被杀自尽之案必须格外谨慎以关妇女应否请旌之名节也

○名例

收赎银两案如外结者解臬司内结者解藩司

僧道官犯事叙明有无给札任事年分僧道犯事叙明俗家姓名住址取僧□司道纪司失察职名开报僧人犯罪应杖罪者訊非诈伪免其还俗【有案】

僧道有犯若因人连累无碍戒规者例准收赎

办参案先用揭参者被参之员应照名例拟罪若止于正案后附参者照处分则例议处

留养案内甘结应加叙印结并于各结铃盖缝印如孀妇独子留养之案结内应叙明该犯父病故年月日期【留养取结只须取具乡地邻佑家族甘结毋庸取犯亲甘结】

留养人犯既免其罪应免刺字惟抢窃各犯仍须尽本法刺字所以别齐民也

兄弟同犯罪轻者准其留养如轻罪之人未获不必将应行留养之处于重犯案内声叙邻佑人等供结亦不必讯取具送

军流徒罪人犯未经发配以前或到配以后成废笃疾具详请咨收赎

妇女幼孩老人犯死罪遇减等应收赎者即查明原案详请照例收赎咨部候示开释妇女无妨先行取保至犯案时并非老疾减等时告称老疾者应察实讯取尸亲人等供结加具印结送本管上司核转 【修改】 办监候待质之案不扣限

殴人成废闻拏投首不减等 【见駁案】

贡监生员犯徒流以上等罪一面详请斥革一面以报官之日审讯应通详抚学藩臬道府

生监杖不满百免其褫革的决照例纳赎若关行止者 【如姦盗诈伪之类】
即杖不满百亦应褫革

贡监生员应请 【斥咨】

革者须问明报捐事例并入学年分由学移取等第追取执照随案申缴 【
亦有另申缴者】

现任官员犯徒罪在犯事地方充徒军流仍以原籍计程发配平人在他省犯徒罪递回原籍发配军流与官犯同若脱逃被获以原犯罪名加等调发

官犯由军流减等如有老疾呈请收赎者应题

军流在道会赦准减者一面造册请咨一面递籍候示 【道光十一年平遥县请示通飭】

递解人犯短文内应将所拟罪名及应否收禁之处声明至隆冬盛暑有不 【应愿】
停遣者逐一注明以便下站查收转递免致停犯关查或冒昧留养

命案内凶犯监禁后因患病成笃仍应照例审办俟秋审减等再行详请收赎

军流奉赦减徒应声明该犯到配时曾经决杖请免重责

秋审应入可矜人犯亲老丁单例应随案声请留养将乡邻人等解府覆审明确加结随招详送 【现时可矜人犯应留养者仍俟秋审时查办增注】

原籍地方官奉追赃罚查无产业印结内声明倘有隐匿日后查出愿甘赔补字样邻族结内应声明日后查出愿甘认罪字样

秋审减等并留养人犯应追埋葬银两给尸亲具领将领状送司彙咨如係赤贫无力完缴或量追若干下馀无力均应讯取尸亲人等供结加具印结黏连铃印详请咨部豁免【增】

凡逢恩查办各犯有应造册者有毋庸造册者如死罪人犯斩绞立决者毋庸查办题准部覆彙入秋审者候部查办毋庸造册业已具题未奉部覆者候部随案核办毋庸造册如斩绞人犯前已奉部减等尚未起解此次逢恩应准再减者须造册详办至军流以下各犯未奉部覆者候部核办毋庸造册未奉批咨者将准减不准减缘由详请核入正案咨部毋庸造册其已奉部覆准军流以下各犯一律分别准减不准减造册详办现办未解各犯随案声明【增】

○职制

因公出境及回署皆用验文通报凡值私盐私硝等项过境及赌博事发皆可免失察处分命盗案件初参亦可免议然必须赴省赴郡或邻境查勘事件方为公出若在本属并非出境不得谓公出也

事关铨选人员病故例应径详抚藩二宪并报本府备查

捐纳京职人员例应请给咨批赴部投供候选文供册结应声请给咨且报捐后于何日奉给执照亦应开载明白

○公式

开参案值封印期内即逾十日以外可以免议迟延开参不扣封印之说係指承缉起限而言如正月初一日失事或军流徒犯脱逃即应以初一日起限若届期开参值封印期内可以扣除封印【总以依期开参为妙】

承缉限满开参详府核转

州县到任须查前官参案前官未经限满之时卸事所有开参各案扣至限满之日叙详请核声明应俟某某回任接扣限满再行开参如前官係不回任之员可以代开职名送参矣

军流徒各案如係咨部完结者犯病日期毋须专案咨报只须正案内声叙若题案应专咨矣

换新印奉到后择日截角开用将旧印印而镌刻缴字具文申缴藩宪

○户役

生童呈请入籍应查明庐墓田园自立契日起扣足二十年取具廩保邻里甘结加具印结通报入籍

申送老民册结应取具该老民里邻亲族年貌籍贯各结加具印结

○田宅

办因争夺官荒【山田地亩沙涂之类】起衅案件须看明该处实係零星硗确只堪种植杂粮例免陞科供内须云各费工力开垦一二亩不等若地多而又渐熟应陞科道府州县不行查察报陞例有处分

禀报得雨情形应查明起止时刻入土分寸并将此雨是否及时曾否透足有无积水禾麦杂粮如何相宜是否仍望再雨或已沾足不须再雨或暂不需雨迟雨无碍如两县同城报雨雪应关会办理【
此项稟件直隶省用五百里驿递外省亦有用三百里者各省情形不一应照向章办】

春花秋禾必须叙明播种插秧时候现在长发青葱或畅茂发科或扬花吐秀或含苞结实刈穫登场等语

请豁民欠社仓穀石应造具某村某人欠穀花名细数清册取具各欠户甘结加具印结由府递行加结转送请咨

○婚姻

办姦占案须当时呈首或被人告发方可问姦占若事隔多年便难问姦占之罪因其并不呈控于前也【设或畏凶不敢呈告似又当别论增注】

抢夺良家妇女之案如于疏防限内虽获犯过半而首犯未获仍须照疏防良家妇女被抢承缉不力例开参督缉各官亦有处分不得声请邀免

请旌先由儒学通详抚学藩府由县加结转详【
亦有儒学出首造册送州县转详本府者此等事在州县亦儘可通详以免稽迟】

○仓库

署事不及两月毋庸交代应详明本府归入后任併算【交代限期在那移出纳】

○市廛

详请顶补牙行应取具里邻并同行互保甘结加具印结由府转详并声明前牙税银曾否完纳【当商详请给帖开张亦然】

○仪制

报丁忧事故等项切不可疏忽竟有遗失不详及至该员呈报服阙开复尚然不报大有处分

捐纳职衔等官在籍丁忧呈报起服须扣明年月备具亲供并里邻甘结送查

官员在任回籍缴咨州县具文申府转送藩宪

捐贡生丁忧起复例应入于该年四柱季册内造报毋庸专案申报

查初捐人员丁忧起复例应请咨赴部毋庸验看今来文册结内叙明验看字样该县又未加具印结殊属未协碍难核办除先行详请给咨赴部外仰即转飭该县另换妥协册结加具印结即日送司以凭核办毋延缴册结併发【

道光二十九年榆次县详报通判王映堂丁忧起复册奉藩司批飭】

○军政

失察私藏鸟鎗例有处分若自行随案起获惩办可声请邀免武职亦可应一併声叙【修改】

○邮驿

州县驿递奏摺本章应按季册报【山西按月报如奉有五六百里部文随时报】

○贼盗

盗劫之案开参疏防应将失事地方离城若干里该处有无墩堡防兵及该管府州是否同城逐一声叙同督捕厅员应议职名一併开送由辖道开具统辖职名咨司转请题参武弁职名由营开报

境内被盗如在公出期内四月疏防限满虽例得免议仍应开揭送参惟声请于疏后声明可也【修改】

数人行窃一贼拒捕若拒捕之贼未获即获馀犯仍应开参

赃数一百两为及贯一百二十两为满贯一百二十两以上为逾贯

贼犯行窃多案应归赃重案内拟结则叙正案内所有贼犯某人除行窃此案外尚有行窃某某家几案业已分案供明贼犯某某应归此案详报或在邻邑犯案亦必移知令其分案通报不可遗漏【此等办法在浙江如此山西係併案详报】

窃贼拒捕刃伤事主两人拟绞应入情实若一係刃伤一係划伤尚可入缓办时查明切弗草率【修改】

妇人行窃拟流之案例得收赎向不咨部仅详院完结【应查省例】

鼠窃□贯之案应以报官之日起扣承缉六箇月限满无获开具应议职名详参【无捕官处分】

并预行造册详请通缉至接缉官例无处分前官于报官数日后离任无获仍将职名开送【亦有承缉未及一月声请免议】

鼠窃未及百两之案正贼无获只须通详之案毋庸开参承缉

窃赃四十两以上专案通报四十两以下按季彙报被窃米穀麤重之物即赃在四十两以下亦专报失牛不计赃数计隻数捕役行窃及窃盗拒捕军流在逃行窃并犯窃多次与积匪猾贼俱应专报

窃盗行窃一主两次不併赃科罪仍分次数从重科断出语云被窃虽係一主行窃实非同时应计赃从重科罪

行窃合伙店栈併赃科罪出语云此案被窃虽係两主但同居贸易一时被窃自应併赃科罪

盗案必须据实办理方颠扑不破四参之久悬赏设法可以弋获即或不获降调处分亦属公过尚可出考送部引见切勿存侥幸之心以致捕役人等乘机迎合或勒讳于前或诬良于后担莫大处分

行船被窃如係船户偷窃者令船埠先行赔赃若係客商专雇之船船户图利误搭匪人以致失窃者著船户先行赔赃航船被窃如客人将钱物亲交船户寄带而客不随行者著船户全赔若已身同在船者船户赔偿一半牙行被窃钱物交行而客不在者行家全赔其麤重货物虽交行堆贮而客亦在行者行家赔偿一半挑夫行窃照店家船户行窃之例加枷被窃货物著行头先行赔偿当舖被窃照当本赔偿扣利找赔年限已满不准找补染坊被窃先赔一半限一月内照号还各主收领【

各有省例应查再当舖染店失火被劫亦有赔偿定例在户律费用受□财产门】

贼凭赃定或有并非正赃捕役即图破案嘱事主冒认者应于委员或地保起赃到案将物件点明封寄内署立传事主到案逐一供明记认然后取赃付认方为确切或案关重大赃涉疑似另以相仿物件混杂其中事主果能认出方可定案

窃案计赃罪应徒流者即訊取保邻事主供词通报取是窃非强甘结存案不论赃数多少均应造赃册随详同送获盗后再造赃册开列已起未起

事主拏获一贼送官究治中途被贼伙夺去事主欲办夺犯伤差不知追捕勾摄人係专指官司差捕□言非指事主也应临时斟酌办理不可误会有云行至中途经贼之亲友解劝正在争论贼人乘间逃逸酌问不应 【修改】

贼犯交捕管押易滋流弊如讯明行窃属实无论罪名轻重原可收禁惟查无报案又无赃据自不得不暂行管押且鼠窃狗偷办之无甚重罪纵之仍扰閭阎亦不能不暂押以驯其性惟有官为捐廉每日酌予口食派人专司看守较为稳妥近来直省有自新所之名其意甚善然州县每因陋就简未能加意整顿愚意须在衙门左近择一宽厂地基造屋数椽繚以重垣将屡次犯窃者散禁其中选募穷苦而能艺事者督令各贼犯日习工艺初则日给口粮继而渐能作艺即以所作之物卖钱充粮官稍贴补如能有馀即给本犯存储以备将来作本俟其习艺已精度可自给再行保释 【修改】

窃贼获案审实罪止杖责者应照律刺字详报不特将来再犯三犯有所稽考且定律所以刺字者原欲使之警惕而生其愧耻之心果能责刺后悔过自新并缉获盗贼例准起除刺字复为良民现直隶省因此事多不讲求详奉通飭凡刺字窃贼详立册籍发交地保人等领回照例使其充警缉盗分别年限办理 【修改】

办凶恶光棍有得赃虽不关罪名然赃总不可不计除计赃若干轻罪不议外□方有著落

遇呈报发塚案无论开棺与否立即会营勘讯详报一面选差严缉如係开棺见尸者详报时应声明距城里数有无墩防与盗案办法同 【修改】

盗未殓未埋浮厝尸棺仅止撬开棺盖并未显露尸身之案贼犯脱逃未获六箇月开参罚俸一年完结无展参处分 【

例无盗未殓未埋尸棺作何参处新例发冢□见棺者照命案缉凶开参应查】

办盗案先装乡约呈报次叙事主某人呈同前由计黏失单内开云云等情查该处距城几里随会营员亲诣勘得某处是否偏僻小路有无设立墩汛又勘得事主房屋门窗有否损坏讯明贼人何处入室有无油捻器械遗下勘毕讯明邻佑事主供词传纪估赃飭差勒缉拏获贼犯验明有无拷刺痕迹供出当赃当铺飭差查起给主认领声明当商是否知情故当造具未获赃册通报

纵姦于先后被姦夫诱拐姦妇逃走姦夫依和诱充军上量减问徒姦妇为从于满徒上减一等

问姦拐之案必须将拐诱一层坐实若姦妇逃至姦夫家躲避姦夫窝藏数日并无诱拐之心姦夫止科姦罪姦妇除背夫在逃杖一百轻罪不议外仍科姦罪总须分别得清尚有背夫改嫁拟绞一条不可稍混 【修改】

呈报拐带案如讯有见证确情即行通报六箇月承缉限满即开揭送参如隐匿不报一经上控反蹈不报之愆亦有先不详报迨后获犯具详应云查此案据某人于某年月日呈报伊妻某氏潜逃是否被拐查明另禀等情当批飭缉在案如此声叙则当时并不知姦诱拐逃所以不报也如邻省邻邑移关拐逃案件本处正在访闻飭拏亦可免失察拐犯在境处分 【修改】

拐逃案件必有确据方可详报若係迷失或在逃被人收留即非拐矣

盗犯到案供获盗首伙盗办详时必须将盗首伙盗藏匿地方供指确凿即时据供拏获方是切弗含糊简略致干駁诘 【增】

○人命

命案内已故之人不可列在看语之首须先提出尸亲或凶犯姓名然后捺入死者

立决及斩候并凌迟人犯 【逆伦案不在其列】 院宪勘题后分别刺字

擅杀罪人及擅杀应死罪人係专指官司差人捕获罪人本夫事主于姦夫盗贼尊长于有罪卑幼并姦盗案内本夫本妇有服亲事主邻佑人等以及一切亲身被害实有应捕之责者方可照擅杀问拟其馀死者纵使罪犯应死在凶手无应捕之责应仍照凡人谋故鬪殴各本律问拟 【修改】

同谋共毆案内之原谋必须辨明与凶手有无服制如係凶手之尊长即应问主使不应问原谋流罪

同谋共毆伤多人众伤痕未能一一分认明晰者不如问乱毆不知先后则受伤虽多不必分点有原谋则坐原谋无原谋则坐初鬪其馀均问馀人有刃伤者拟徒有凶器者拟军 【因办秋审以乱毆不知先后未知死于何人之伤罪疑惟轻可请入缓若分认伤痕以下手伤重者拟绞情节凶残必入情实】 乱毆不必定在黑夜即白昼亦可以其实在人多一时乱毆不能辩认不妨有认伤有不认伤者如五人共毆三人能认定自毆之伤係非致命二人不能确认即不能坐以下手致命即使二人认定各伤有致命两伤一轻一重不能确认亦不能悬拟为何人所毆情理之最平者也然白日不如黑夜为妥

共毆案当时未死过后身死者当究明何伤致死以重伤坐罪如原谋有致命伤痕以原谋为首若原谋共毆均非致命仍以原谋为首然必须于尸亲供内叙明如原谋挖瞎其眼睛共毆打伤其肱肋均非致命处所据死者说眼睛一伤生前已不甚痛惟肱肋一伤疼痛利害其为肱肋一伤致死无疑尸亲口供分割明晰係何处身死则案无漏洞矣但所拟之人必须办得扎实不可稍有游移致启駁诘

下手情形最宜斟酌妥当摹绘入情将来秋审缓实攸分万万不可草率往往有意开脱反致情形不合总须设身处地替他一一想过方能周匝

过失杀人虽例得收赎亦应按拟解司专案请咨奉准部覆提禁完案于年终彙题【通报覆审格局与正命案同】

共毆案内两不相谋前后相毆不问馀人之罪只科伤罪以其并不同场也同时同地毆死者为共毆或先后不同时或同时不同地毆人致死者引鬪毆律拟绞毆人成伤者止科伤罪总之引共毆者有馀人引鬪毆无馀人相去甚微不可不辨

金刃迭扎多伤之案如果凶手理曲恃强逞凶情近于故自难曲为开脱倘係死者理曲先行下手或被赶毆揪打急迫等情自应妥为声叙凡有可原处甯详毋略切勿图简便随意节删致绝他日生机慎之慎之【修改】

命案无证见必须据供查起凶器或死者遗落衣物并血衣等类方为覈实

办鬪杀故杀不在伤痕之多寡全在情节之重轻有十馀伤而办鬪杀者有止一二伤而办故杀者如鬪毆伤多或均非致命或不深重如果临时有心欲杀何不一二刀即砍其要害如洞胸穿肋惟其心狠是以手辣所谓律贵诛心总当推究其所以然耳

案内见证虽须指证毆情然不可自始至终某人毆伤某处一一记得明白若代为记帐竟忘其袖手旁观亦一病也其法在补叙倒点如共毆案馀人已□手只见李四将张三毆伤某处倒地连忙喝住云云则李四正凶无疑矣

凶手受伤于秋审时有益通报内必须为其叙入

填尸伤总须斟酌妥善长宽深须分清带划垫擦各伤务细细安顿至所填伤痕不能确当部位而有参差者或填近左近右偏里偏外近上近下以包括之独不可填偏左偏右盖偏左偏右有正部位在也

私和案内尸亲得过钱物如为医药丧葬之费免追入官【见厯办成案】

逆伦案审实通报一而押带犯证进省切不可迟延抽风身死正凶拟流之案应解院勘审专

本具题

殴死本宗尊长卑幼拟斩候绞候减等人犯如同居共财毋庸追埋银别籍异财者仍追 【修改】

谋杀亲夫畏罪自尽之案须专案咨部奉到部覆照律戮尸不梟示

子孙谋故殴杀祖父母之后或自尽或监毙不奏请戮尸梟示祇专案咨部完结均不扣限

疯病杀人之案照鬪杀问拟应取尸亲人等甘结随招呈送其应追埋葬银两于查办减等时追给 【修改】

在押人犯鬪殴杀人看役只问不应重州县失察处分应将凶手在押候訊时何项罪名声叙咨部覈议 【见代州李恒德在押殴死高拴案】

姦所获姦止杀姦妇姦夫当时脱逃未获仍照命案开参

杀人正凶收禁后尚未通报在监病故可併案一详完结 【应訊叙刑禁口供】

命案取尸亲或地保报呈只须略叙起衅争殴致伤身死开首用一因字最妙 【如父亲因与某人云云】 伤痕不必细点 【此即八股之起讲】

杀姦有关服制之案或犯时不知或激于义忿均须查例声请 【修改】

监禁疯犯痊愈详请开释之案取具医生刑禁人等供结加具印结黏连送府转详

办减等之案如死者并无亲属毋庸追埋葬银内有年老并笃疾应收赎者须于奉文后赶□详办勿稍迟延致干迟延处分

谋故杀人私埋匿报并烧尸灭迹之案正凶当时脱逃州县访闻之后缉拏未获以访闻之日起限六箇月开参 【见道光八年清水何奉章等同谋勒死胞兄案】

办强姦不从及但经调戏妇女羞忿自尽之案若正犯畏罪自尽并因病身死者仍应专案请题毋得季底彙咨缘有妇女请旌故也

办谋杀须声明委没起衅别故亦无同谋加功之人办故杀须声明委非预谋致死

办鬪杀须声明委无起衅别故有心致死亦无在场帮殴之人

办戏杀须声明委无争鬪情事

办误杀须声明委係未经看清并无有心殴打情事办过失杀须声明委非意料所及

办共毆人致死须声明委非预谋纠毆合有心致死情事 【
如係预谋纠毆应节去不可混用】

办威逼人致死须声明委无起衅别故亦非有心逼迫致死

办妇女被人调戏并闻秽语自尽之案须声明委无起衅别故亦无 【手足勾引有心窘辱】
情事

鸟鎗伤人如係破坏半截鎗角并人械并获可以声请免参

疑窃空言查问致母女二人投井自尽照满徒本例酌加一等拟流 【
榆次县案例在诬告】

○鬪毆

叙生供不可太简起衅根由并何人毆伤何处正须点明亦有伤重不能取供者在州县办法
如未得实情则生供不可指实若案已审实不妨叙得确切则案情较为覈实也

填生伤总以浑括为是 【如用布包裹用药敷护不便揭验之类】 其所以浑括者一则人
即受伤当调护之不暇岂可量其分寸二则生伤如此分寸死伤何能相同此中大有漏洞三
则生伤报得凿凿万一身死填伤处有多少窒碍不如浑括使将来可活动办

填生伤不比填死伤微伤可删相连可併伤多填重□因覆审时总称查验某人伤痕业已平
复故也 【一切擦磕伤毋须填人】

问金刃伤人之罪须查明伤痕何时平复并是否后下手理直因后下手理直应减二等辜限
内平复又减一等所谓累减也 【
凡后下手理直必须身先受伤然后还毆并彼理曲方减等问拟】

旧铁鎗头有刃无柄形质不全者照刃伤问徒亦有照凶器伤人量减一等问拟临时查照近
时成案办理 【修改】

他物毆人成伤并非骨折骨损已逾正馀限外虽因本伤溃烂身死仍照律止科伤罪

雇工凡饮食不敢与共起居不敢与同即属雇工不必论契之有无然办此等案件必须细心

斟酌有众供可据方好否则虚空无据尸亲有所藉口也如不办雇工必须声明某人素係平等相称并无主僕名分

○诉讼

控案装叙宪牌如先奉藩宪后奉本府则用藩司牌文装头顺叙如先奉本府后奉藩宪牌文则先叙藩宪牌文后查此案先于某年月日奉本府牌开云云如先奉抚宪后奉本府又奉藩臬则先叙抚宪牌文后此案先于某年月日奉本府牌开云云等因又于某年月日奉藩臬牌开云云叙完宪牌并控词后再行摘叙本县控词宪示内所有情节即本县控词内所有者可将本县控词删去总以宪示为主所控情节处处替他洗刷乾淨不可忽略如本县控词繁冗则摘其要者如前后相同则用呈控前情一句点过办控案必要照应从前原案不可前后两歧如窃贼拏获时差役稟到尚未审问即行脱逃或在押脱逃旋即自行投回当时并未通报事隔多年忽有控案牵引应将被获尚未到官脱逃并到官脱逃旋即投回均无须加逃罪是以未经报明之处妥为声叙庶与原案不背 【修改】

办沿房搜捡之案罪虽不关乎赃然赃不可不计有计赃方可用除笔也 【例见诬告】

凡砌词控告之案必须事出有因并非无端妄控且止图脱己罪又无倾陷人死之心始可撇开诬告若办诬告亦必以到官者为准倘仅扬言或作呈而未递均不算诬告 【修改】

呈请发遣之案尚未奉有部文恳求免遣者应讯取确供装叙初报出具全看详请核咨被首之犯照子孙违犯教令律拟结

京控之案应具奏完结者不扣限

○受赃

书役知法犯法加一等如犯窃盗鬪殴赌博等案仍照律科罪因非舞文作弊不以知法犯法加等 【须看案情临时酌夺】

○诈伪

私雕假印若甫经行用当即获犯究办并将雕刀假印等物全行起获与行用日久漫无觉察者不同又假印篆文笔画舛错并无一字成全骗钱无几所有处分亦可以声请邀免若私雕假印已成未经行用旋即拏获例无失察处分

办私雕假印之案应将印花来历供明 【大都揭自告示】 并令当堂雕刻比试 【此係办案声说罕令雕刻比试之事】

假造银两之案係藩臬会办之件通报时应详明藩司 【
见道光十三年太谷县民武里蛮案亦有不报藩司者】

造假银之案应飭正犯当堂试造又应查起傢伙

胥役在旧卷内偷出印篆描画雕刻与伪造不同毋庸刺字 【应查】

衙役私雕假印不加知法犯法一等 【原注见成案应查】

描摹印信假充差役诓骗钱物如地方官访闻查拏在行用以后仍应议处 【
道光二十六年徐沟县客民周化得案二十七年三月部咨】

○杂犯

赌具供出买自不识姓名人担上仍依出有赌具未据供明来历应照不将造卖之人供出将
出有赌具之人照贩卖为从拟徒若同赌人犯及父兄并不据实首告辄捏称被诱混行具控
未便照自首例免罪赌坊不得以偶然聚赌请免入官各犯赢钱及抽头并摊场钱文均照追
入官如赢钱係虚帐请免飭追其开场之房屋另有房主讯不知情请免置议房屋免追入官
如开场聚赌已历兼旬窝留娼妓亦逾半月均係初犯二罪相等从一科断

跌钱赌博并无赌具请免开参仍取失察赌博罪名呈送文职自行缉拏免议武职并未协拏
仍应开参象棋不作赌具科断赌博罪名仍应开参 【
见道光九年灵石县武刘氏因与元贵等赌博畏罪自缢身死案】

用骰子掷赌酒食亦应照失察赌博开参 【
见道光十三年太原县阎二后污言傅楼氏致氏听闻自缢身死案】

偷造铜宝盒比照造卖纸牌例拟军 【奉天甯远州案】 审办一切案件另有审出赌博者
仍应开参不得以自行审出声请免开武弁失察赌具罪名州县覆审时可一并□参 【
亦间有駁令武弁自开者】 至于一切罪名 【如盗案并金差不慎者】
均武弁自行开送

○捕亡

军流人犯奉文减徒尚未递籍在配脱逃仍照军流脱逃例开参并造册详请通缉如徒犯脱
逃只移关隣封并犯籍协缉

枷号人犯带枷脱逃例无作何治罪明文应照在押人犯脱逃加逃罪二等

犯逃日期切勿挪移

拏获逃流如逃后讯无行凶为匪毋庸解省审勘拏获逃军亦然

斩绞监犯越狱脱逃正印官先期公出仍照承缉官处分开参 【
于犯脱逃之日起扣四箇月详参】

拏逃流不扣限亦有按四箇月扣者军流犯脱逃无二参

军犯减徒脱逃在恩诏以后者照满徒人犯中途脱逃之例问拟总徒四年军流到配具文通报兵牌径缴臬司收管由府加收转送

徒犯到配具文通报并各送收管一套

详参承缉不力之案初参装原案二参装部覆亦有仍装原案者各省办理不一

接缉官如卸事已在一月以上者例应开参未及一月免议

承缉限内离任回任时应将前次离任日期按日接扣即二参三参亦同不得因前经卸事回任时谬作接缉开参

在配军流如奉恩诏查办经督抚彙册送部奉到部覆飭知下县即叙文递回原籍一面声明起解日期由府转详请咨毋庸详请护牌始行递回以稽时日

军流在配逢赦减等例应递籍充徒如愿在配拘役应装叙原奉减等部咨并发捕厅转发亦可何人管束出具收管详请核咨

凡军犯流犯在配病故通报后批府查明详司转详院宪咨明犯籍饬属领埋仍于岁底彙册咨部可以一详完结

徒流脱逃通报之后自行获案在限满开参以后者仍应两详完结

监犯越狱如承缉限满未获应将不力职名送参后虽自行拏获已在二参之外不准开复前参处分

命案内正凶脱逃承缉官于初参起限之后不及一月卸事例得免议亦不必先行详明俟接缉限满开参详内一併声明

罪人持仗拒捕格杀勿论持仗二字须重看然亦不可执定设或罪人竟不持仗被揪髮辫狠

打情急举足向踢适伤身死亦可照格杀勿论办格杀之案下手总要不先不后罪人不打之先我即格之非也罪人打毕之后我犹格之亦非也必须持仗或徒手殴打情急然后格杀之方合律意

罪人持仗拒捕其捕者格杀勿论等语是必本官差遣方为应捕之人罪人持仗拒敌官差方为罪人拒捕因拒捕而被官差格杀方得勿论非凡有罪之人无论何人皆得捕杀概得勿论也惟事主捕贼及邻保协助皆许追捕原指正当偷窃之时事主人等知觉者而言亦非事后风闻竟不报官而自往擅杀也若捕者非应捕之人则拒捕不得谓之罪人不得援引格杀勿论之律

罪人拒捕杀人虽在保辜限外身死亦按律问罪

咨部□限案件要预留地步设有要证二人一人已经到案供词游移一人未到详请展限文内不必将已获之人叙出只云有要証二人某某未到详请展限一经覆审先到者旋即供明定案可云此案已有某人到案质讯明确某一人可毋庸传讯便可拟结若原详内只叙一人倘竟不到案则便费周章矣【修改】寻常徒犯只解府不解司【府详司核转按季彙咨】有关人命徒犯与一切军流等犯解司勘讯详院若由死罪量减拟流之案仍解院审题有关人命军流徒罪专案咨部人命徒流军扣限六箇月寻常四箇月

命盗等题咨案件务于正限审解仍将解府日期申报抚臬

妇人犯徒罪解府犯军流罪解司仍扣限咨部盖收赎者所以矜其妇女而宥也招解者所以讯其是非也

理藩院咨解发驿当差人犯应装叙原案并取印收各四套专案由府详咨不得用验文申送

解犯必须亲点验明刑具将锁钥贮入文封内如係新疆人犯将咨文亦封入递解文内务须赶至前站明白收取回照定例一犯两解如果长短解营兵共五六人押解一人尚何兔脱之有

拏获逃遣讯无另犯不法照逃军办理如例应正法者通详或通禀即带犯上省例得议叙【应查省例】

军流请咨起解应造具全案清册如缓决减等并应装入部咨以备配所稽查

递解人犯一被脱逃金差各官即应开参不得以限内协同邻境拏获声请减等【见道光十年平遥县接递军犯徐日保脱逃案】

递解人犯脱逃如罪重者无不即时通报往往有递回原籍安插及审办之犯沿途州县视为无关紧要一经金差转递即为此事已了并不查取前途印照遂至差役乘机贿纵或该犯乘间脱逃差役畏责不敢举报迨前途辗转挨查不特已干金差不慎处分又有匿不通报之愆故司事者必须今日递解一犯限时日令该役取照销差逾限不销即行查讯庶免前弊端倘有脱逃立即讯明差役有无贿纵情弊具文通报并关会邻封协缉

递解军流以下人犯中途脱逃该管上司例有处分应由府州併开转详至武弁职名係由营开参州县不必移取开送

递解人犯及在配军流徒犯脱逃俱以犯逃之日扣至百日无获覆讯开参

递解军流人犯中途病故可折阅长文装叙讯取解役人等并无凌虐致死供词一详完结如有咨牌详缴臬宪咨文不可折动径送院宪

接递人犯脱逃虽经限内拏获不得将应议职名声请邀免缘一经疏脱即应开参故也【见过部駁成案若在配军流脱逃限内拏获仍得免议】
减等徒犯情愿在配拘役者以州县奉到部覆之日起扣限满详请释放

到任接缉一年限满犯果无获再行详参如限内获犯不论名数即可声请免参有例

擅杀不论谋故俱拟绞监候减等时不追埋银其有凶器擅伤别项罪人仍依办伤问徒【如鸟鎗伤人依汤火伤论】至擅杀案内共殴余人虽有办伤仍照余人科断【或杖一百或杖八十】擅伤别项罪人非折伤勿论折伤以上方分别鬪伤减等科断殴至笃疾不断给财产如例应留养不必查被殴之人有无父母是否独子悉准留养【修改】

○断狱

军流徒犯中途患病应截留调治【留养时应通报起解时仍将犯痊起解日期通报备案】若在途病故即通报叙详请咨各省人犯将原奉咨文径缴抚宪

年未及岁犯徒流之犯散禁外监

因姦败露羞忿自尽及因人调戏羞忿自尽等案如已棺殓但查讯众供确凿事有证据者毋庸开检【谋故殴杀亦可惟须详明各宪示遵】

地保衙役一切在官人等有犯命案详请本府委验【衙役人等自应详请委验至地保应否请委查省例办】

斩绞监候人犯在监自尽者有狱官如在公出期内例得免议管狱官降三级调用应查有无

加级纪录平日居官如何出具考语详府核转如居官好者部中改为革职留任限内不准支领廉俸 【道光十二年临汾县客民韩锁钱铺被劫二参案内部咨】

监犯因病难受自尽处分不能酌减

未定罪名人犯如提禁散禁外监病故者管狱官监毙职名可以声请免参须声明无亲属保领散禁外监 【指轻罪人犯而言徒罪亦可如此声请】

代验命案如邻封公出将图格供结备文移还令其自行通报否则先行代为通报令其自行覆审若委验之案须委员通报矣

代验移回应以获犯之日起限不能以准移之日起限

粮差令甲头引路催粮争吵揪扭致甲头失跌身死不委验 【见办过成案】

贼犯因病一同提禁取保在客店调治殴毙人命不请委验 【五台案】

匿报私和或访闻或告发为日未远径行开检若为时已久须详请开检告发者先令其执定何伤係何人殴伤何处取具如虚坐诬甘结再行开检

徒罪以下人犯患病应声明提禁保出医治不可疏漏 【外押亦可】

○营造

监狱坍塌应逐一勘明据实撙节估计工料银两造具册结详请藩司委员查勘取具印结并议明筹垫银两分作几年如何归补照各省向章办理俟批准后再报明开工工竣日期请委员验取具保固年限结详送查核 【
现直隶省章程署事人员只准捐廉黏补不准垫款请修】

○赘言十则

幕学之道诸先辈言之详矣无事乎赘顾念幕中人虽非官比实隐繫民生休戚则重言以申明又何伤乎爰就昔人所已言而言犹未足者复畅快言之昔时所不言而今无妨明言者又悚切言之寒夜挑灯率书十则即名之曰赘言续貂之讥所弗辞焉光绪癸未十一月四日元和张廷骧自识

幕友居宾师之位分地本非甚卑主人延友得人百事就理所延非人诸形丛脞在州县幕尤为紧要亦安可以佣保视之哉近来居官者间有薄视幕友趾高气扬遇事独出己见不待商榷此固才非远大难与共事然亦由幕学乏具幕道不尊之故吾愿居官者勿轻视夫幕尤愿

入幕者先讲求乎学

自古全才难得习幕而可以佐人者约有三等识力俱卓才品兼优例案精通笔墨畅达者上也人品谨饬例案精熟笔下明顺者次也人品不苟例案熟练而笔墨稍逊者又其次也此三者上等半由天资半由学力固未易得中次二等皆可勉为是在立志以求循序渐进自可出而问世物苟成器不患问价无人若因循浮躁浅尝辄等则非余之所知其他文理太陋资秉太钝似亦不必误入此途不如早寻他计故凡有心习幕者当先自量其材力而后从事于此庶不至自误生平即世之延友者亦可准余所言量缺繁简以物色人才自收得人之益

律例如古方本草办案如临证行医徒读律而不知办案恐死于句下未能运用徒办案而不知读律恐祇袭腔调莫辨由来直隶省习幕大都以办案入手亦犹读时文而随解题旨苟能不忘其本相辅而行未始不可融贯特恐仅以一二成案为式于全部律例置之不讲则无源之水其涸可待故习幕者固宜多办案尤宜熟读律

幕学固以例案为本第事变万端即为人佐理皆当代筹妥洽然非胸有成竹通达事理又何能运筹决策动中窾要是平日多看书史以广其识随时留心世务以会其通天下事无论鉅细大端不外情理时势四字苟知准情酌理审时度势自无往而不利矣

办事切不可存私切不可取巧与邻封州县相处均宜正大存心同舟共济倘主人昧于局中意图便利吾辈尚宜剴切言之晓以利害喻以大义况先自存私先自取巧事未有不败者也纵使侥倖无事断非正道切宜戒之

幕友既称佐治则惟主人私事不必与闻其他凡属在官之事以及官声之所繫皆宜关心未可以非吾职任遂漠视其败裂而不言也约举数端如门丁之有无舞弊书差之有无朦混押犯之有无淹滥应随时精神贯注留心稽察身虽在幕而案牘检点情伪自难逃遁更嘱主人勤理讼狱随事查考则一切弊端虽不能尽绝要不致大肆譟张然此就贤主人重友信友者而言若平时重任司阍及偏听官亲视幕中之友不过如办案书吏则贤者当见几而作勿貽恋栈讥也

幕道断宜自重居是邦而事贤友仁固属为士之道然身居官署职掌簿书与地方官绅时相往来究非所宜故余厯就州县幕同城僚友偶尔过从若绅士罕所接见非自尊也盖一经交接纵使坦白为怀毫无他故而形迹之问终后嫌疑则不如不交之为愈也至冶游局戏官衙中人往往蹈之吾辈从公不遑切宜谢绝就令閒暇无事读书论世儘足消遣君子怀刑之章不可不三复之也

平恕二字为千古治狱要诀小民无知犯法情亦可悯执笔者务宜细心体察苟属情非得已或一时为人所激以及盗贼因飢寒所迫或被诱胁初犯皆当与主人逐一推求衡情办理至如诈伪有心犯法豪强棍徒惯贼剧盗蠹政害民亦宜尽法惩治俾知儆惕所谓除莠始可安良惩一足以儆百又未可以姑息博宽大之名转致养??成患也

办案者踏勘非亲临犯证非亲鞫终是隔膜一层全在主人于踏勘时随处留心审讯时逐层研究勿惮烦而多略勿恃智而多疏若遇窃劫案贼未就获谋故案凶犯在逃尤宜于履勘相验时将该处情形尸身伤损详细默记胸中一俟获犯到案如係真凶正盗则所供自与勘验相符即偶有遗漏覆诘之亦自能对答若供词模糊约略再将勘验时人所不经意处诘之茫然莫辨即非正犯恐有教供妄认情事应另行缉审此最要著切不可以获犯希免处分率尔具详致滋冤滥余佐州县幕以朱允卿明府【官名乃恭奉天锦县人】勘验最为详慎回署时必详晰向余述余亦必凝神听之细为讨论迨堂讯后又必将犯证各供面为述叙务使案情毕露宛然在目然后定断办详所详亦必就其实情不敢妄改故招解时鲜有翻异此区区已经程途敢为天下贤主嘉宾告之

吏治不尚新奇不宜粉饰祇须将应行事件实力奉行官与幕有一番实意贯注其閒自能日有起色即形诸禀牒无妨据情直陈不必言过其实盖言为心声有其心而后有其事有其事而后有其言斯入情入理之语上司亦必鉴察若词多虚饰情近自誉自夸恐徒为识者所鄙且经上司访知政治并不能如禀牒所云非惟无益而反有害至于民事惟清讼狱省株累禁赌博除盗贼诸务最为目前有益民生而见效亦最速其他非甚有利甚有害者不必遽议兴革即有当兴当革而时势未可亦不宜操切以图急功近名之心非官幕所宜存也

窃谓刑名虽小道要非才识学三者不可吾师赋资本优而又加之以攻苦阅历其佐治也以忠恕为本所谓兼才识学者非耶仁从学保阳柏署历有年所吾师每举以训曰吾辈既为入幕之宾例案不求其精熟不可以言幕然徒恃例案而不求乎佐治之本犹不可以言幕仁□之心窃志之光绪壬午之秋吉林观察顾缉庭先生远道相招师令前往仁白维謏陋初出问世值此经纶草昧之区时深惴惴迨至吉后创立新章变通旧制一本师训而行差免殒越癸未冬得吾师函示欲集幕学书数种付诸剞劂意在嘉惠后学并将各种及自纂十则寄以示仁循是编而三复之所以佐治者在是所以出治者亦在是真幕学之津梁仕学之宝筏也其有裨于斯世斯民者岂浅鲜哉爰赘数言于卷末以志嚮往云癸未嘉平月新安歙邑受业汪士仁谨识于鸡林道署

刑幕要略